

المطلب الثاني: علاقة القانون بالعلوم الأخرى

يرتبط القانون بعلاقات واسعة مع العديد من العلوم إن لم نقل كل العلوم، إلا أننا سنتطرق فقط لعلاقته ببعض تلك العلوم وبشكل مختصر وذلك عبر النقاط التالية:

أ- علاقة القانون بعلوم الدين:

القواعد الدينية هي مجموعة من الأوامر والنواهي المنزلة من الله سبحانه وتعالى إلى البشر عن طريق الرسل، لتنظيم نشاط الأفراد في المجتمع ولإرشاد الإنسان إلى ما فيه الخير والصالح في الدنيا والآخرة من أجل تحقيق العدل والأمان، وفي نفس السياق تهدف القواعد القانونية لي تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع من أجل تحقيق العدل بين الأفراد المؤدي إلى الاستقرار في المجتمع إلا أنه توجد اختلافات بين تلك القواعد من عدة أوجه:

فمن حيث نطاق التطبيق تعتبر قواعد الدين أوسع تطبيقاً من القواعد القانونية، فالأولي تحكم وتنظم واجبات الشخص نحو الله عز وجل وواجباته نحو نفسه غيره، فمثلاً قواعد الشريعة الإسلامية تتضمن ثلاثة أنواع من القواعد من حيث تنظيمها للسلوك وهي قواعد العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتفرض على الشخص واجبات نحوه عز وجل، كالصلاة والصيام والزكاة والحج... الخ، وقواعد الأخلاق الشخصية التي تنظم علاقة الإنسان بنفسه وواجبه اتجاهها كالتحلي بالصدق والأمانة والصبر والوفاء... الخ، قواعد المعاملات المالية وغير المالية التي تنظم علاقة الشخص بغيره في المجتمع، إذ تشمل قواعد الدين الإسلامي على أحكام تنظم البيع والشراء والإيجار والملكية... الخ. أما من حيث الجزاء، فالجزاء على مخالفة قواعد الدين هو جزاء أخروي أحياناً ينفذ على المخالف في الآخرة، بينما الجزاء على مخالفة قواعد القانون جزاء دنيوي تضعه وتنفذه السلطة العامة بمجرد الحكم علي من يستحقه.

كما تختلف قواعد الدين عن قواعد القانون من حيث المصدر، فالأولى مصدرها سماوي من عند الله سبحانه وتعالى، أنزلها على عباده بواسطة الرسل لما فيه خير وصالح لهم، أما قواعد القانون فهي قواعد وضعية من صنع البشر. ومن الجدير بالذكر أن قواعد الدين تعتبر مصدر أساسي من مصادر القانون إذ أن فقهاء القانون استمدوا الكثير من القواعد القانونية من الديانات السماوية.

ب - علاقة القانون بعلم الاجتماع:

يدرس علم الاجتماع الظواهر الاجتماعية وسلبياتها علي المجتمع ومن ثم تتم الاستعانة بالقانون من خلال سن قواعد للقضاء أو الحد من تلك الظاهرة.

ج - علاقة القانون بعلم التاريخ:

من خلال علم التاريخ يمكن التعرف على الأنظمة القانونية السابقة ومعرفة مدى نجاحها من عدمه، وبالتالي الاستفادة من التجارب القديمة مما يؤدي إلى نجاح القاعدة القانونية في التطبيق على أرض الواقع.

د - علاقة القانون بعلم الاقتصاد:

ينظم القانون المعاملات المالية، وتختلف صياغة وتنظيم القواعد القانونية بحسب المذهب الاقتصادي السائد في البلد.

كما ينظم العلاقات الاقتصادية بين الدول من جهة والدول والشركات الأجنبية من جهة أخرى بالإضافة إلي ذلك يقوم القانون بحماية الاختراعات المختلفة عن طريق قوانين حماية الملكية الفكرية.

هـ - علاقة القانون بالفلسفة:

القانون هو استجابة حتمية لتراكمات من التنظير الفلسفي، ولعديد المحاولات من أجل الانتقال بالأفراد من وضع الهمجية إلى التحضر، إذ أن التأصيل النظري لنشأة مفهوم الدولة، ونضج الفكرة الدستورية والقانونية، يرجع بالأساس لأفكار الفلاسفة وتصوراتهم، وتحديد رواد فلسفة اليونان وإسهامات فلاسفة العصور اللاحقة، إذ أن المرجعية النظرية والأخلاقية لنشأة الدولة، ولشروط ممارستها السلطة السياسية، كما أن أفكار الفلاسفة تحدد خطوط التماس بين القوة والعقل، والفلاسفة أقرب إلى فهم ماهية الحق والعدالة والديمقراطية وهي مضامين يسعى القانون إلي تجسيدها في قواعده.